



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 18/09/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

Processo: TC-017046.989.24-0.

Representante: **Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Ltda.**, por suas advogadas **Caroline Moura Maffra (OAB/SP n.º 293.935)**, **Daniela Bonato Barbosa Zambelli (OAB/SP n.º 240.720)**, **Elaine Cristine Lehner do Nascimento (OAB/SP n.º 305.418)**, **Camila Migotto Dourado (OAB/SP n.º 439.610)** e **Flávia Isabela Rodrigues (OAB/SP n.º 490.611)**.

Representada: **Prefeitura Municipal de Bebedouro.**

Responsável: **Lucas Gibin Seren, Prefeito.**

Assunto: **Representação formulada contra o Edital n.º 43/2024 do Pregão Eletrônico n.º 40/2024, Processo n.º 59/2024, objetivando a contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para fornecimento e instalação de materiais elétricos, visando ao atendimento da obra intitulada “Instalação e Manutenção de Iluminação Pública e Ornamental”.**

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Em exame Representação de autoria da empresa **Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Ltda.** contra o Edital n.º 43/2024 do Pregão Eletrônico n.º 40/2024, Processo n.º 59/2024, da Prefeitura de Bebedouro, almejando a contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para fornecimento e instalação de materiais elétricos, visando ao atendimento da obra intitulada “Instalação e Manutenção de Iluminação Pública e Ornamental”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Sinteticamente, a peticionária censura a requisição, em sede de qualificação técnica, de prova de cadastro ou inscrição da empresa na concessionária local, qual seja, Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL (subitem 8.5.2.), em prejuízo à competitividade e descompasso com o artigo 67 da Lei n.º 14.133/2021, já que tal solicitação deveria ser direcionada apenas à licitante vencedora.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar que suspenda o torneio, com consequente retificação do instrumento no aspecto questionado.

Vislumbrou-se, ao menos em tese, apontamento indicativo de potencial risco à higidez licitação, em contrariedade às normas de regência da matéria, a justificar a intervenção prévia desta Corte.

Por esse motivo, com fundamento no § 2º do artigo 171 da Lei n.º 14.133/2021, assinalou-se à autoridade responsável interregno para o encaminhamento de cópia integral do instrumento convocatório censurado, assim como para o oferecimento de justificativas.

No interesse da lisura da licitação e, considerando que este Tribunal poderá decidir pela alteração do instrumento convocatório, determinou-se a suspensão do procedimento questionado até apreciação final da matéria.

As medidas preliminares adotadas foram referendadas em Sessão Plenária de 21/08/2024.

Adequadamente notificada, a Municipalidade, pelo Chefe do Executivo local, acostou ao presente feito justificativas do Departamento de Obras e o exemplar ato de chamamento censurado.

À vista das impugnações apresentadas na via administrativa, de autoria da ora Representante e da D.M.P. Equipamentos Ltda., aduz que a prova de cadastro ou inscrição da empresa na concessionária local, “Companhia Paulista de Força e Luz”, poderá ser realizada por meio de acesso do profissional técnico



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



responsável pela licitante, demonstrado por “*simples ‘print da tela de acesso’*” ao sítio eletrônico de Projetos Particulares da CPFL.

Com isso em perspectiva, compreende que essa demanda não acarreta quaisquer dificuldades capazes de prejudicar a participação na disputa, trazendo à Prefeitura, pelo contrário, a garantia de que o profissional responsável pela interessada esteja apto a proceder ao encaminhamento e visto dos projetos pertinentes apenas por ocasião da execução da obra, não durante o processamento do certame.

Dessa forma, defende que a exigência impugnada requer somente demonstração de que esse técnico possua, de fato, acesso ao sítio eletrônico da Concessionária de energia local.

Pondera que essa é a terceira licitação deflagrada para a contratação de mesmo escopo, tendo as duas anteriores resultado em contratos executados com sucesso pelas vencedoras, levando muitos benefícios aos munícipes.

Acrescenta que o procedimento questionado será totalmente subsidiado com recurso da CIP, não havendo razões, portanto, para que seja mantido suspenso.

Pugna, então, pela possibilidade de dar seguimento ao torneio nos moldes em que se encontra.

A **ATJ**, nos aspectos **técnicos** do tema, com o endosso de sua **Chefia**, posiciona-se pela **procedência** da reclamação.

O **MPC**, por sua vez, emite parecer em mesmo sentido.

É o relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 18/09/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

Processo: TC-017046.989.24-0.

Representante: **Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Ltda., por sua advogada Flávia Isabela Rodrigues (OAB/SP n.º 490.611).**

Representada: **Prefeitura Municipal de Bebedouro.**

Responsável: **Lucas Gibin Seren, Prefeito.**

Assunto: **Representação formulada contra o Edital n.º 43/2024 do Pregão Eletrônico n.º 40/2024, Processo n.º 59/2024, objetivando a contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para fornecimento e instalação de materiais elétricos, visando ao atendimento da obra intitulada “Instalação e Manutenção de Iluminação Pública e Ornamental”.**

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. REQUISIÇÃO DE REGISTRO DA LICITANTE NA CONCESSIONÁRIA LOCAL DE ENERGIA. CARÊNCIA DE AMPARO NA LEGISLAÇÃO REGENTE DA MATÉRIA. RESTRITIVIDADE AO TORNEIO. PROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÃO.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Na linha das convergentes posições dos órgãos atuantes no feito, observa-se a procedência da Representação.

De fato, a instrução destes autos revelou que a demanda, no âmbito da qualificação técnica, de prova de cadastro ou inscrição da licitante na Concessionária local, Companhia Paulista de Força e Luz, não encontra respaldo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



no rol taxativo do artigo 67 da Lei n.º 14.133/2021¹, o qual enumera os documentos cuja requisição, na etapa habilitatória, é autorizada.

¹ “Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

§ 3º Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo, a critério da Administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento.

§ 4º Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

§ 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos.

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do caput deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

§ 7º Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso V do caput deste artigo por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

§ 8º Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos I e III do caput deste artigo.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Não bastasse, consoante parecer de ATJ, a Municipalidade, em sede defensoria, não fundamentou a solicitação desse registro na existência de normativo especial apto a justificá-la, tendo, pelo contrário, esclarecido que buscou retratar nessa exigência “a *garantia de que o Responsável Técnico da empresa estará apto a proceder [a]o encaminhamento e visto de projetos somente quando da execução da obra, e não na fase de certame, ou seja, somente uma prova que o profissional responsável possui de fato acesso ao site da concessionária local*”, o que, igualmente, não encontra sustento na relação de documentos cujas solicitações a legislação regente da matéria permite.

A propósito, essa conclusão, feita com base no Novo Estatuto Licitatório, resultava inclusive da análise desse tipo de imposição à luz da Lei n.º 8.666/1993, tal como se infere do julgamento do TC-008049.989.23-9, em Sessão

§ 9º O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

§ 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:

I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

II - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

§ 11. Na hipótese do § 10 deste artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.

§ 12. Na documentação de que trata o inciso I do caput deste artigo, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Plenária de 21/06/2023, sob relatoria do e. Conselheiro Dimas Ramalho, cujo excerto é de oportuna transcrição:

[...] **2.9.** Quanto ao “Certificado de cadastro na Concessionária de Energia Local (NEONERGIA Elektro), requisitado no subitem 13.7 do ato de convocação, como documento para comprovação da qualificação técnica, deve ser direcionado tão somente à vencedora do certame, conferindo prazo razoável para sua obtenção, conforme jurisprudência deste Tribunal, sendo, dessa forma, a crítica é parcialmente procedente.

Desse modo, até mesmo à vista da finalidade almejada mediante a entrega dessa inscrição, centrada, como visto linhas atrás, em assegurar a consecução do escopo da presente licitação, deverá à Prefeitura, então, direcionar essa obrigação exclusivamente à licitante vencedora do torneio, concedendo, ainda, prazo razoável e suficiente para sua satisfação.

Por derradeiro, de acordo com constatação do MPC, “*Bebedouro não conta com Plano de Contratações Anual para 2024. Ademais, em consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)*², as contratações do exercício seguinte ainda não foram planejadas”.

Logo, em harmonia com o *Parquet de Contas*, recomenda-se à Municipalidade que “*elabore, o quanto antes, o Plano de Contratações de 2025 e o disponibilize no PNCP [...]*”, consoante Comunicado SDG nº 12/2023³, de 15/03/2023, e Comunicado SDG nº 34/2023⁴, de 15/06/2023”.

Nessa conformidade, nos estritos limites dos aspectos abordados, meu voto considera **procedente** a representação intentada por **Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Ltda.**, para determinar que a **Prefeitura Municipal de Bebedouro** altere o edital do **n.º 43/2024 do Pregão Eletrônico n.º 40/2024, Processo n.º 59/2024**, de forma a direcionar a requisição de cadastro ou inscrição da empresa na Concessionária local, independentemente do meio permitido para seu atendimento, apenas à licitante vencedora, com a concessão, ainda, de

² “<https://pncp.gov.br/app/pca?pagina=1> (acesso aos 13/09/2024)”.

³ “<https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/plano-contratacoes-anual>”.

⁴ “<https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/aplicacao-lei-federal-ndeg-1413321>”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



interregno razoável e suficiente para sua satisfação, sem prejuízo da recomendação registrada no corpo deste voto.

Após proceder às alterações do instrumento, os responsáveis pelo certame deverão atentar para o disposto no §1º do artigo 55 da Lei Federal n.º 14.133/2021, com nova publicação e reabertura de prazo para formulação de propostas.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.